



EXPEDIENTE: 00001-00110685

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 11 de noviembre de 2025

FECHA DE ENTRADA EN LA SECRETARÍA GENERAL: 12 de noviembre de 2025

ha presentado solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

“En relación a la información facilitada en el expediente 001-00107190 donde se nos informaba de los gastos presupuestados para la estancia del Presidente del Gobierno y su familia en La Mareta en el periodo estival, gastos presupuestados a fecha de la solicitud de 5 de agosto de 2025, y habiendo ya transcurrido dichas vacaciones en su totalidad, y considerando los criterios reiterados del CTBG y pronunciamientos judiciales en relación a los acompañantes del Presidente del Gobierno (v. gr. R CTBG 2024-0079 expediente 001-079743) que deben ser facilitados a excepción de los miembros del equipo de seguridad, SOLICITO:

- 1.- Desglose de los gastos realizados en manutención y de los realizados en alojamiento, con copia de las facturas justificativas de los mismos.*
- 2.- Desglose de los gastos realizados en locomoción.*
- 3.- Desglose de los vuelos en aeronaves oficiales o privadas financiadas por el Estado realizados y personas que utilizaron dichos vuelos durante el mencionado periodo.*
- 4.- Acompañantes del Presidente del Gobierno durante las vacaciones y fechas en las que se alojaron en La Mareta.”*

FUNDAMENTACIÓN

El artículo 7.1.f) del Real Decreto 676/2025, de 28 de julio, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, señala que el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica asumirá el ejercicio de las funciones que la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le atribuya en materia de transparencia y protección al informante.

A su vez, se consideran información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, el artículo 14.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que



el derecho de acceso a la información pública puede ser limitado en el caso de que suponga un perjuicio para la seguridad nacional.

En consecuencia, la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno,

RESUELVE

Conceder el acceso parcial a la información solicitada.

Con carácter previo, es necesario indicar que Presidencia del Gobierno es un órgano de asistencia política y técnica del jefe del Ejecutivo, cuyas funciones vienen reguladas en el Real Decreto 676/2025, de 28 de julio, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, hay que señalar que la persona que ostenta la Presidencia del Gobierno, desde su nombramiento, por motivos de seguridad, establece su domicilio familiar en el Complejo de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, y durante diferentes periodos del año traslada su domicilio a otras residencias oficiales, cuya titularidad corresponde a Patrimonio Nacional o a Patrimonio del Estado.

Por otra parte, se hace constar que el ámbito subjetivo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, viene determinado en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Esta norma conceptualiza asimismo la información pública en el artículo 13, señalando que se refiere a aquella información, contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que existiendo en el momento en que se formule la solicitud, se encuentre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título al haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública con relación a información existente, por cuanto que está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendada

Indicado la anterior, se le comunica que los gastos liquidados y validados respecto de la estancia objeto de su solicitud, a fecha de la presentación de la misma, ascienden a 11.322,65€ en concepto de alojamiento, 22.711,41€ en concepto de manutención, y 10.941,13€ en concepto de locomoción, habiéndose excluido de este cómputo al



personal de seguridad.

Respecto a las facturas que solicita, se hace constar que facilitar el nombre de los establecimientos utilizados por la Presidencia del Gobierno proporciona información sobre lugares concretos en los que se pudiera hallarse el jefe del Ejecutivo y el personal institucional, así como pautas para la determinación de ubicaciones en futuros desplazamientos, lo que comprometería la eficacia del dispositivo de seguridad y, por tanto, se vería comprometida la integridad personal de Presidencia del Gobierno, y de los encargados de su protección.

Las facturas demandadas contienen datos que están afectados por el límite de acceso a la información pública establecido en el artículo 14.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional. Asimismo, las facturas solicitadas contienen datos de carácter personal.

Con independencia de la invocación del límite contemplado en el artículo 14.1.a) LTAIBG, existe una consolidada doctrina del CTBG acerca de la irrelevancia de este tipo de información desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, como se expone en diversas resoluciones del CTBG, como la R CTBG 890/2023, de 25 de octubre —con cita de la previa R CTBG 179/2023, de 22 de marzo, en relación con la identificación del hotel— se ponía de manifiesto que:

“la información facilitada por la Administración cubre sobradamente con el contenido de su solicitud de acceso y que el dato relativo a la empresa (hotel, compañía, restaurante.....) no aporta ninguna información relevante desde el punto de vista de la transparencia, al no aumentar el conocimiento de los criterios usados ni de la rendición de cuentas de la Administración.”

Este órgano considera que las facturas solicitadas en el punto primero de la solicitud no aportan ningún valor adicional para los fines de la transparencia pues, desde el punto de vista del control por la ciudadanía de la gestión de los fondos públicos, la información relevante es la cuantía abonada, y no la identificación de los establecimientos en el que el gasto se ha generado.

Establecido la anterior, su solicitud se inadmite a tramite en estos extremos.



Acerca de los desplazamientos aéreos, se le comunica que estos, tanto el viaje de ida como el de vuelta, se realizaron en aeronaves de las Fuerzas Aéreas y del Espacio, pertenecientes al Ministerio de Defensa, y a cuyo presupuesto se imputa el gasto.

Por último, este órgano no dispone de otra información que no sea la relativa a las reuniones, actos y visitas oficiales del presidente del Gobierno o la relacionado con su seguridad integral.

Puede consultar las actividades realizadas por el jefe del Ejecutivo durante la estancia en el inmueble La Mareta en la “Agenda del presidente”, a través del siguiente enlace:

<https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/agenda.aspx?d=20250813>

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO